

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עידן רול

פ/25/2434

הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון – שלילת הכרה ממכינות המעודדות סירוב פקודה והסתה), התשפ"ג–2023

1. הוספת סעיף 2א בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח–2008¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 2 יבוא :

2א. (א) מכינה אשר הוכרה לפי סעיף 2 ואשר במכינה מתקיים בה אחד מאלה, תבוטל ההכרה בה לתקופה שאינה פחותה משלוש שנים :

(1) ראשי המכינה או אחד מאנשי הסגל החינוכי הקבוע בה קוראים בפומבי לסירוב פקודה, או מנצלים את תפקידם ואת מעמדם הרוחני בפני התלמידים כדי לעודד סירוב פקודה בצבא הגנה לישראל ;

(2) ראשי המכינה או אחד מאנשי הסגל החינוכי הקבוע בה קוראים בפומבי, או מנצלים את תפקידם ואת מעמדם הרוחני בפני התלמידים כדי להסית או לעודד רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כלפי ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל מחמת דת, השתייכות לקבוצה או זרם דתי, מוצא עדתי, מגדר או נטייה מינית.

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 890.

(ב) ביטול הכרה כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה רק לאחר שניתנה למכינה או למי מטעמה הזדמנות להשמיע את טענותיה בפני המנהל הכללי של משרד החינוך."

דברי הסבר

מכינות קדם-צבאיות (להלן – מכינות) הן מסגרות חינוכיות המכינות את תלמידיהן לשירות צבאי ומקדמות חינוך ערכי למעורבות חברתית ואזרחית. אלפי בני נוער דוחים את שירותם הצבאי לתקופה של שנה כדי להצטרף למכינה ולתרום מזמנם וכשרונם לפעילויות חינוכיות ברחבי הארץ. פעולתן של המכינות הוסדרה בחוק המכינות הקדם-צבאיות, התשס"ח-2008. המכינות פועלות במסגרת שיתוף פעולה בין משרד החינוך למשרד הביטחון וממומנות מתקציבי שני משרדים אלו. כשליש מהמכינות הן מכינות דתיות לבוגרות אולפנה או בוגרי ישיבה אשר העומדים בראשן הם רבנים המהווים עבור החניכים מקור סמכות רוחנית וחינוכית.

דווקא משום כך חמורה שבעתיים העובדה כי חדשות לבקרים אנו שומעים על רבנים של מכינות הקוראים בריש גלי לסירוב פקודות בצבא הגנה לישראל. בכל פעם שעולה סוגיית פינוי התנחלויות, רבנים העומדים בראש מכינות אינם מהססים לקרוא באופן מפורש לסירוב פקודה. בכך הם מועלים בתפקידם החינוכי כראשי מכינות ומנצלים באופן פסול את השפעתם על בני הנוער שתחת חסותם.

כמו כן, על אף שהתפקיד של המכינות הוא במהותו חינוכי, אנו שומעים חדשות לבקרים גם אמירות איומות ומקוממות של בכירים במכינות, שמועלים בתפקידם החינוכי ומסיתים ללא חשש כנגד קבוצות באוכלוסייה, ובעיקר כנגד להט"בים ונשים. אוזלת היד של רשויות החוק האמונות על העמדתם לדין פלילי על דבריהם, מחייבת נקיטת עמדה נחרצת והפסקה של פעילות המכינות ומימוןן.

לא ייתכן כי מדינת ישראל תאפשר את דברי הבלע של ראשי המכינות הללו, ותתיר להם לנצל את מעמדם בקרב התלמידים ולעוות את תפיסת עולמם של החניכים והכל במימון ציבורי.

אין להעלות על הדעת כי משרד הביטחון ומשרד החינוך יוסיפו לממן בכספי הציבור, בתנאים אלו, מכינות אשר העומדים בראשם קוראים לסירוב פקודה צבאית, או מסיתים כלפי קבוצות שונות באוכלוסייה. מדובר בהפעלה פסולה של השפעתם על חיילים וחיילות לעתיד. משרד הביטחון ומשרד החינוך מממנים למעשה את המכינות הללו הקוראות תיגר על סמכותו של הצבא ועל עקרונות יסוד של חברה דמוקרטית.

הצעת החוק נועדה לבטל את ההכרה במכינות שראשיהם קוראים ומשדלים לסירוב פקודה ולהסתה ולשלול את תקצובן, לתקופה של שלוש שנים לפחות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/68/24). הצעת החוק זהה לפ/68/24 לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)